

[4] 사권이 설정된 국세물납재산 인수 부적정

- 「수탁 국유일반재산 관리·처분 업무요강」 제9조(실태조사 결과보고)¹⁾에 따르면 국세물납재산은 실태조사결과 대부 또는 매각에 하자가 있는 경우에는 국세물납세무서 앞으로 하자내용을 통보하도록 되어 있고
 - 하자의 치유가 불가능하거나 하자 보완을 요구하여도 보완이 되지 않을 경우에는 재산의 인수 거절을 통지함과 동시에 보완이 이루어지는 경우에 인수하도록 되어 있음
 - 따라서, 국유재산에 가등기, 가처분, 근저당권이 설정되어 있는 경우에는 대부 및 매각 등 관리에 어려움이 있으므로 인수 시 既설정된 권리의 말소를 요청하거나 말소 가능한 권리는 인수 후 즉시 말소하여 관리함이 타당함
- 그런데, 2011. 10. 26. 국세물납을 원인으로 ◆◆세무서로부터 인수한 서울서부지역본부 소관 '경기도 양주시 광적면 광석리 △△△(전, 2,975㎡)' 소재 국유재산은
 - 1978. 3. 21. '매매예약에 인한 소유권이전 청구권 보전'을 위한 가등기가 설정(권리자 ○○○)되었으나 말소되지 않은 채로 2011. 4. 21. 국세물납자인 ○○○외 1인으로 소유권이 이전되었고²⁾

1) 2011.10.26. 당시에는 「수탁 국유일반재산 관리·처분 업무규정 시행세칙」 제6조(실태조사 결과 보고)였음

2) 가등기 후 소유권 이전 시 가등기를 말소하고 이전하여야 했음에도 그대로 소유권 이전등기 한 것으로 추정됨

- 위 토지 전부는 2011. 9. 19. 국세물납을 원인으로 국가로 소유권이 이전되고 2011. 10. 26. ◆◆세무서로부터 인수받았으나 既설정된 가등기³⁾에 대한 말소요청을 한 사실이 없는 등
- [표 7]과 같이 총 5건의 국세물납재산에 대하여 가등기, 가처분, 근저당권을 말소하지 않고 그대로 관리하고 있는 사실이 있음

[표 7] 사권이 설정된 국세물납 재산 인수 명세

(단위 : m²)

순번	본부명	소재지	지목	면적	인수일	설정 사권			
						구분	설정일	권리자	비고

“기재 생략”

3) 가등기는 말소기준권리(부동산경매에서 부동산이 낙찰될 경우, 그 부동산에 존재하는 이후 권리를 소멸시킬 수 있는 권리)이므로 말소하고 관리하여야 타당함

< 조치할 사항 >

- ◇ 서울동부지역본부장은 근저당권이 설정된 2건의 국세물납재산에 대하여 국(국세청)으로 근저당권 설정된 내용을 말소하여 관리하고
- 서울서부지역본부장은 가등기 및 가처분이 설정된 3건의 국세물납재산에 대해 가등기 및 가처분을 말소하여 관리하며
- ◇ 앞으로 국세물납재산 인수시 「수탁 국유일반재산 관리·처분 업무요강」 제9조에 따라 관련 업무를 철저히 하고 관련자 팀장 ○○○ 외 3명에 대하여 주의를 촉구하며 관련 직원 직무교육을 실시하시기 바람. (시정)